



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.007755/2021-05

Data do julgamento: 15/12/2022

Relator: Diretor Alexandre Rangel

Acusado:

Santana & Sousa Auditores Independentes

Ementa: Responsabilidade pela não obtenção de pontuação mínima exigida para atender ao Programa de Educação Profissional Continuada, em infração ao art. 34 e ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de **Santana & Sousa Auditores Independentes** à pena de **multa pecuniária** no valor total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por violação ao disposto no art. 34 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos.

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021

Ausente o acusado, sem representantes constituídos, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente o Procurador Felipe Portela, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Perlingeiro, Otto Lobo e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.

O Diretor João Accioly não participou do julgamento.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 02/01/2023, às 15:06, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 03/01/2023, às 09:46, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 03/01/2023, às 10:11, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 03/01/2023, às 16:14, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1680204** e o código CRC **4FD00D9D**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1680204** and the "Código CRC" **4FD00D9D**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.007755/2021-05

Reg. Col. nº 2480/22

Acusados: Santana & Sousa Auditores Independentes

Assunto: Apurar eventual responsabilidade pela não obtenção de pontuação mínima exigida para atender ao Programa de Educação Profissional Continuada, em infração ao art. 34 e ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I. Introdução

1. O presente Processo Administrativo Sancionador (“Processo”), que tem origem no Processo Administrativo nº 19957.002807/2019-24¹ e no Processo Administrativo nº 19957.008011/2020-19², foi instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Área Técnica”) para apurar a eventual responsabilidade de Santana & Sousa Auditores Independentes (“Acusado”).
2. A imputação formulada pela Área Técnica refere-se ao não cumprimento do Programa de Educação Profissional Continuada, por parte dos sócios do Acusado **(i)** I.F.S., nos anos de 2017 e 2018; e **(ii)** A.S.L., no ano de 2018 (“Sócios”).
3. Em 23.09.2021, por meio de Termo de Acusação (“Acusação”) ³, a SNC imputou ao Acusado violação ao disposto **(i)** no art. 34 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos⁴, regulamentada pela NBC PG 12 (R3), de 07.12.2017; e **(ii)** no art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999 pelo descumprimento ao disposto no item 4 - alínea (b) da NBC PG 12 (R3), norma profissional editada pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).

¹ Doc. 1351614.

² Doc. 1351615.

³ Doc. 1351657.

⁴ Posteriormente substituída pela Resolução CVM nº 23/2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

4. Este Processo tramita sob o rito simplificado, nos termos do art. 73 da Resolução CVM nº 45/2021, uma vez que trata da apuração de infrações previstas no art. 1º, V, alínea “e”, do Anexo C do referido normativo.

5. Por esse motivo, com fundamento no art. 76 da Resolução CVM nº 45/2021, para fins de relatoria dos fatos do Processo, adoto e faço referência expressa ao Relatório nº 1/2022/CVM/SNC/GNA (“Relatório”)⁵, elaborado de forma completa pela Área Técnica, nos termos do art. 74 da referida Resolução.

6. Reconhecendo a tempestividade da defesa e ausente qualquer controvérsia relativa a questões preliminares, avanço para a análise do mérito do Processo.

II. Mérito

7. A SNC formulou a Acusação, em face do Acusado, pelo não cumprimento do Programa de Educação Continuada por parte de seu sócio I.F.S. nos anos de 2017 e 2018, e de seu sócio A.S.L. no ano de 2017.

8. O art. 34 da Instrução CVM nº 308/1999 estabelecia que os auditores independentes pessoa jurídica cadastrados junto à CVM deveriam manter uma política de educação continuada para seu quadro societário e funcional, segundo as diretrizes aprovadas pelo CFC.

9. Tal determinação é importante para que se possa robustecer a qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis, essenciais para assegurar a higidez do mercado de valores mobiliários⁶.

10. Nesse sentido, o programa de educação profissional continuada visa a manter, atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas dos profissionais da contabilidade, bem como suas habilidades multidisciplinares. Esse ponto ganha particular relevo no contexto da adoção, pela lei societária brasileira, do padrão contábil internacional IFRS.

⁵ Doc. 1421874.

⁶ Nos termos da Nota Explicativa à Instrução nº 308/1999, o tratamento dado aos auditores independentes tem como fundamentos **(i)** “a importância de um sistema de auditoria independente como suporte indispensável ao órgão regulador”; **(ii)** “a figura do auditor independente como elemento imprescindível para a credibilidade do mercado e como instrumento de inestimável valor na proteção dos investidores, na medida que a sua função é zelar pela fidedignidade e confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade auditada”; **(iii)** “a exatidão e a clareza das demonstrações contábeis, inclusive a divulgação em notas explicativas de informações indispensáveis à visualização da situação patrimonial e financeira e dos resultados da entidade auditada, dependem de um sistema de auditoria eficaz e, fundamentalmente, da tomada de consciência do auditor quanto ao seu verdadeiro papel dentro deste contexto”; e **(iv)** “a necessidade de que o mercado disponha de auditores independentes altamente capacitados e que, ao mesmo tempo, desfrutem de um elevado grau de independência no exercício da sua atividade”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

11. A regulamentação do programa pelo CFC foi instituída pela Resolução CFC nº 945/2002, posteriormente alterada pela Resolução CFC nº 995/2004, e o programa entrou em vigor no dia 01.01.2003. Atualmente, a norma que rege o programa é a NBC PG 12 (R3), de 07.12.2017. O cumprimento do programa de educação profissional continuada deve ser reportado ao CFC até 31 de janeiro do ano subsequente.
12. No caso concreto, objeto do Processo, o CFC, por meio do Ofício nº 368/2020/CFC-Direx, de 23.03.2020, comunicou à SNC o descumprimento do programa de educação profissional continuada pelos Sócios.
13. O referido descumprimento é incontroverso nos autos. Em sua defesa, o Acusado alega que nunca foi objeto de “*admoestação*” por parte de órgãos reguladores, uma vez que sempre garantiu a qualidade de seus profissionais e dos serviços prestados por meio de sua política de controle de qualidade.
14. Contudo, noto que o cumprimento do programa de educação profissional continuada consubstancia uma exigência regulatória objetiva. Com essa padronização, a CVM e o CFC visam a fortalecer a qualidade dos serviços de auditoria independente no mercado de valores mobiliários, não sendo possível a sua substituição por outros meios, instrumentos ou arranjos que auditores independentes julguem casuisticamente aptos ao atingimento da referida finalidade.
15. Prossegue a defesa afirmando que, à época dos fatos, os cursos oneravam excessivamente o Acusado, de modo que não foi possível cumprir o programa de educação profissional continuada.
16. Nesse sentido, ambos os Sócios teriam cumprido a carga exigida pelo programa nos anos de 2020 e 2021. Por fim, os Sócios se comprometeram a cumprir a carga horária faltante no ano de 2022, caso assim determinado e aceito pela CVM.
17. Embora seja salutar o cumprimento do programa de educação profissional continuada a partir do ano de 2020, é importante observar que se trata de obrigação ordinária que deve ser cumprida anualmente pelas auditorias independentes. E as infrações ocorreram em virtude da omissão no cumprimento do programa nos anos de 2017 e 2018, não havendo base legal ou regulatória para, de alguma forma, sanear inadimplementos passados mediante cumprimento da obrigação relacionada aos anos seguintes.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

III. Responsabilidades e Dosimetria

18. O art. 34, mencionado acima, impõe ao auditor independente pessoa jurídica a responsabilidade de que todos os seus sócios – exerçam ou não a atividade de auditoria –, responsáveis técnicos, diretores, supervisores e gerentes cumpram anualmente o programa de educação profissional continuada. Dessa forma, ausente o cumprimento da referida obrigação, o Acusado deve ser responsabilizado pela infração objeto deste Processo.

19. As infrações constatadas no presente Processo ocorreram após a entrada em vigor da Lei nº 13.506/2017, que alterou a Lei nº 6.385/1976, de forma que são aplicáveis os valores das penas previstos na nova redação da lei, seguindo os parâmetros trazidos pela atual Resolução CVM nº 45/2021.

20. Com base nas circunstâncias do caso concreto e em linha com precedentes do Colegiado acerca das imputações de que se trata⁷, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a pena-base em R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

21. Como atenuante, considero os bons antecedentes do Acusado. Já como agravante, considero a reiteração da conduta irregular com relação a I.F.S.⁸. Dessa forma, incidindo a atenuante e a agravante sobre a pena-base no percentual de 15% cada, tais elementos se compensam na definição da pena final, ficando mantido o valor da pena-base como penalidade.

IV. Conclusão

22. Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/1976, voto pela condenação de Santana & Sousa Auditores Independentes à pena de multa pecuniária no valor total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por violação ao disposto no art. 34 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2022.

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE COSTA RANGEL
Data: 15/12/2022 10:04:03-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

⁷ PAS nº RJ2013/4367, j. 20.08.2013; e PAS nº RJ2013/9766, j. 25.03.2014.

⁸ O Processo 19957.002807/2019-2 foi encerrado com o envio do Ofício de Alerta nº 249/19/CVM/SNC/GNA, editado em 21.05.2019 (Doc. 0771804).